

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2196/2564

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นาง อ.

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78
ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นความผิดและระวางโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 ประกอบมาตรา 55 อันเป็นบทมาตราดียวกัน เมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดดังกล่าวในขณะเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ซึ่งต้องลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 7, 38, 55, 72, 74, 78 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 มาตรา 4, 15, 42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 91 ครอบครองอาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER เลขหมายประจำปืน TWT375 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER เลขหมายประจำปืน RRP391 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER เลขหมายประจำปืน TSV806 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER เลขหมายประจำปืน HED610 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนพกอัตโนมัติ (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER เลขหมายประจำปืน USN 541 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนลูกซอง (ประกอบขึ้นเอง) ขนาด 28 จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวไรเฟิล (ผลิตจากต่างประเทศ) แบบโบลท์แอ็กชัน ขนาด .223 REMINGTON จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวไรเฟิล (ผลิตจากต่างประเทศ) แบบโบลท์แอ็กชัน ขนาด .223 REMINGTON จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนเล็กยาวแบบ 45 แบบโบลท์แอ็กชัน ขนาด 8 มม. จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนยาวลูกซองเดี่ยว (ผลิตจากต่างประเทศ) แบบสไลด์แอ็กชัน ขนาด 12 จำนวน 1 กระบอก ลำกล้องของปืนพก (ประกอบขึ้นเอง) ใช้ยิงได้กับกระสุนลูกกรด ขนาด .22 LONG RIFLE จำนวน 141 อัน ลำกล้องของปืนไม่ทราบชนิด ขนาด จำนวน 9 อัน ลำกล้องของปืนพกอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. LUGER จำนวน 1 อัน ลำกล้องของปืนพกอัตโนมัติ ขนาด .45 (11 มม.) จำนวน 1 อัน ชุดลูกเลื่อนของปืนยาวลูกซองเดี่ยว ขนาด 12 จำนวน 1 อัน ชุดลูกเลื่อนของปืนยาวไรเฟิล ขนาด .223 REMINGTON จำนวน 1 อัน ชุดลูกเลื่อนของปืนยาวลูกกรด ขนาดประมาณ .22 จำนวน 1 อัน ชุดเครื่องลั่นไกของปืนยาวลูกซองเดี่ยว ไม่สามารถระบุขนาดได้ จำนวน 1 อัน ชองกระสุนปืนของปืนพก

โตเมติก (GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER ชนิดบรรจุ 15 นัด จำนวน 12 อัน ของ
กระสุนปืนของปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 LONG RIFLE จำนวน 1 อัน อาวุธปืนเล็ก
กล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 3 กระบอก ลำกล้องของปืนเล็กกล
(M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 35 อัน ชุดลูกเลื่อนของปืนเล็กกล (M16)
ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 7 อัน ชุดลูกเลื่อนของปืนไม่ทราบชนิด ขนาด
จำนวน 1 อัน โคร่งลูกเลื่อนของปืนเล็กกล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน
29 อัน ชุดเครื่องลั่นไกของปืนเล็กยาว 88 ขนาด 7.62 มม. จำนวน 1 อัน โคร่งปืน
สำหรับใส่ชุดเครื่องลั่นไกของปืนเล็กกล (M4) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 17
อัน ชุดอุปกรณ์เครื่องลั่นไกของปืนเล็กกล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน
224 อัน คันเลื่อยการยิงของปืนเล็กกล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 91
อัน ของกระสุนปืนของปืนเล็กกล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) ชนิดบรรจุ 20 นัด
จำนวน 21 อัน ของกระสุนปืนของปืนเล็กกล (M16) ขนาด .223 (5.56 มม.) ชนิด
บรรจุ 31 นัด จำนวน 6 อัน ลูกกระเบิดขว้างรูก เอ็ม เค 3 เอ2 (MK 3 A2) จำนวน 1
ลูก ลูกกระเบิดขว้างควั่นสีขาว จำนวน 1 ลูก ของกระสุนปืนของปืนพกอโตเมติก
(GLOCK) ขนาด 9 มม. LUGER ชนิดบรรจุ 31 นัด จำนวน 2 อัน วัตถุระเบิดแรง
สูง ดินระเบิดคอมโปสิชัน ซี-4 (COMPOSITION 4) จำนวน 1 แท่ง เชื้อปะทุไฟฟ้า
(ELECTRIC BLASTING CAP) ชนิดสายไฟคู่สายไฟสีแดงและสายไฟสีขาว
จำนวน 2 ดอก และเครื่องจุดระเบิดชนิดมาตรฐาน M-57 (FIRING DEVICE
ELECTRICAL 57) จำนวน 1 ตัว ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 38
วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม, 74, 78 วรรคหนึ่ง พระราช

บัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 42 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 8 ปี ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก 3 ปี ฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (ที่ถูก ฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย) จำคุก 3 ปี และฐานร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 15 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ริบของกลางทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยมิได้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันตรวจค้นบ้านของจำเลย พบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปิ่นและวัดสระเบ็ด ของกลาง พนักงานสอบสวนส่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ
วัดสระเบ็ด ของกลางไปตรวจพิสูจน์ ผลการตรวจปรากฏตามรายงานผลการตรวจ
พิสูจน์ และตรวจสอบใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของจำเลย พบว่าจำเลยได้รับใบ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 3 กระบอก ตามหนังสือของที่ว่าการอำเภอ เรื่อง ตรวจ
สอบใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน สำหรับความผิดฐาน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ใน
ครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ความผิดฐานร่วมกันมีวัดสระเบ็ดในครอบครอง
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต และความผิดฐานร่วมกันมียุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นความผิดต่างกรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้
ลงโทษจำคุกจำเลยกระหนลงไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาว่า
จำเลยไม่ได้กระทำความผิดในแต่ละข้อหาดังกล่าว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อ
จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา จึงเป็นฎีกาที่ยื่นโดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คง
มีปัญหาดังต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเฉพาะความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มี
เครื่องหมายทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และความผิดฐานร่วม
กันมีอาวุธปืนมีเครื่องหมายทะเบียนของผู้อื่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียน
ของเจ้าพนักงานและร่วมกันมีอาวุธปืนมีเครื่องหมายทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 หรือไม่ เห็นว่า
พฤติการณ์ของจำเลยที่ปล่อยให้นาย ป. นำอาวุธปืนจำนวนมากมาเก็บไว้ในบ้านของ
จำเลย ทั้งยังยอมให้นาย ป. ใช้บัญชีเงินฝากของจำเลยในการโอนเงินจากการซื้อขาย
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตลอดมา ข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยมารับฟังได้โดย
ปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมาย
ทะเบียนของเจ้าพนักงานและร่วมกันมีอาวุธปืนมีเครื่องหมายทะเบียนของผู้อื่นไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เป็นความผิดและระวางโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 ประกอบมาตรา 55 อันเป็นบทมาตรเดียวกัน เมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดดังกล่าวในขณะเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันซึ่งต้องลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาในปัญหานี้ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานอื่น ๆ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ซึ่งต้องลดโทษให้เป็นรายการทางตามที่กฎหมายบัญญัติ คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 7 ปี 12 เดือน

(อุทัย ไสภาโชติ-พันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง-วินัย เรืองศรี)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นางสาวชิราพร ณ กาฬสินธุ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายยุทธนา รัตนประดิษฐ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ